



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

LEI N.º 2258, de 06 de Abril de 2022.

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

LEI 2258 - de 06 / 04 / 2022

PUBLICADO em 07 / 04 / 2022

Diário Oficial - Carmo pag. 02

Edição 0208 / 2022

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS
DESTINADOS AO SISTEMA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
MUNICIPAL - SISLAM - DO
MUNICÍPIO DE CARMO-RJ, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

Capítulo I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal - SISLAM do Município de Carmo-RJ.

Art. 2º - Para efeito deste Decreto são adotadas as seguintes definições:

- I- Licenciamento Ambiental Municipal: procedimento administrativo pelo qual a SMMA licencia a localização, construção, instalação, ampliação, modificação, operação e a recuperação, de áreas, atividades, empreendimentos e/ou obras, sob responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que sejam utilizadores de recursos ambientais ou considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar impacto, degradação ambiental, alteração no meio ambiente natural e/ou na qualidade de vida na cidade do Carmo-RJ, considerando as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao caso;
- II- Licença Ambiental Municipal: ato administrativo pelo qual a SMMA estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental, mitigadoras e/ou compensatórias, que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, para a localização, construção, instalação, ampliação, modificação, operação, desativação e recuperação ambiental em áreas com passivo ambiental, para atividades, empreendimentos e obras, utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, alteração no meio ambiente natural e na qualidade de vida na cidade do Carmo-RJ;

MUNICÍPIO DO CARMO
SÉRGIO LUIZ PERES SOARES
Prefeito Municipal



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

- III- Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos apresentados como subsídio para a análise da licença e/ou autorização requerida.
- IV- Requerente: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável pela realização do empreendimento, atividade ou obra sujeita a licenciamento e/ou autorização ambiental;
- V- Impacto Ambiental: toda e qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afete:
- a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
 - b) as atividades sociais e econômicas;
 - c) a biota;
 - d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
 - e) a qualidade ou a quantidade dos recursos ambientais;
 - f) os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações.
- VI- Impacto ambiental de âmbito local: impacto ambiental cuja área de influência está restrita aos limites do Município, conforme tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

Capítulo II DO LICENCIAMENTO

Art. 3º - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos, atividades e obras, públicos ou privados, utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

§ 1º - Os empreendimentos, atividades e obras sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal, são os relacionados no Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, como de impacto local para o Município do Carmo-RJ.

§ 2º - A SMMA, por meio de Resolução, poderá estabelecer critérios de exigibilidade para os empreendimentos, atividades ou obras sujeitas ao Licenciamento Ambiental Municipal.

Art. 4º - Os empreendimentos e atividades, cujo impacto ambiental seja classificado como insignificante, deverão ser enquadrados na pesquisa eletrônica de inexigibilidade, no portal SELCA.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

§ 1º - A SMMA poderá também dispensar do Licenciamento Ambiental Municipal, outros empreendimentos, atividades e obras que apresentem impacto ambiental desprezível, devendo tal dispensa ter por base parecer técnico fundamentado.

§ 2º Nos casos de inexigibilidade de licenciamento, o requerente não está dispensado de obter as demais licenças e/ou autorizações legalmente cabíveis.

Art. 5º - Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, órgão executivo central do Sistema Municipal de gestão ambiental, a responsabilidade pelo Licenciamento Ambiental das atividades, empreendimentos e obras sujeitos ao Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental.

Parágrafo único. No Licenciamento Ambiental Municipal, o Município ouvirá, quando couber, os órgãos competentes do Estado e da União.

Art. 6º - Os demais órgãos e entidades municipais atuarão complementarmente e de forma integrada com a SMMA, órgão responsável pela gestão, coordenação, controle e execução da política de meio ambiente no município do Carmo-RJ e pela definição dos critérios e procedimentos previstos nesta Lei.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, poderá, mediante solicitação, acompanhar todas as fases e procedimentos regulamentados por este Decreto.

Art. 7º - São instrumentos do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental:

I- Licença Ambiental Municipal Integrada – LAMI – é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e o órgão ambiental, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, locacional e autoriza a instalação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§1º - A LAMI é aplicável para os empreendimentos e atividades de baixo a significativo impacto ambiental.

§2º - Dentro do seu prazo de vigência, a LAMI poderá autorizar a pré-operação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão de Licença Municipal de Operação.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

§3º - Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§4º - O prazo de vigência da LAMI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

§5º - Caso seja do interesse do empreendedor, ele poderá optar pelo licenciamento trifásico.

II- Licença Ambiental Municipal Prévia - LAMP - é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.

§ 1º - O prazo de vigência da LAMP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e, no máximo, de 05 (cinco) anos.

§ 2º - Como alternativa à LAMP, o empreendedor poderá requerer a Licença Ambiental Integrada - LAMI ou a Licença Ambiental Municipal Unificada - LAMU.

III- Licença Ambiental Municipal de Instalação - LAMINS - é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

§ 1º - Dentro de seu prazo de vigência, a LAMI poderá autorizar a pré-operação, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença Municipal de Operação.

§ 2º - Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§ 3º - O prazo de vigência da LAMI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

IV - Licença Ambiental Municipal de Operação - LAMO - autoriza a operação de empreendimento ou atividade, com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de monitoramento ou qualquer meio



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas.

§ 1º - O prazo de vigência da LO é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de vigência específicos para empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

V- Licença Ambiental Municipal Unificada - LAMU - é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo impacto e de médio impacto ambiental, com base nos critérios definidos no Anexo II deste Decreto, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º - O prazo de vigência da LAMU é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º - A LAMU não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou operação, mesmo que classificados como de baixo ou médio impacto ambiental.

§ 3º - A SMMA realizará vistoria prévia para empreendimentos e atividades sujeitos a LAMU, salvo nas hipóteses previstas em regulamento.

VI- Licença Ambiental Municipal de Operação e Recuperação - LMOR autoriza a operação de empreendimento ou atividade concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas ou degradadas.

§ 1º - O prazo de vigência da LMOR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental da área e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º - A LMOR só poderá ser renovada mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada a impossibilidade de serem atendidas as condicionantes ambientais relativas à recuperação de áreas contaminadas ou degradadas estabelecidas no momento de sua concessão.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

VII- Licença Ambiental Municipal de Recuperação - LAMR - autoriza a recuperação de áreas contaminadas em atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados, ou de áreas degradadas.

§ 1º - O prazo de vigência da LAMR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º - A LAMR poderá ser renovada mediante requerimento, caso não seja possível ser realizada a recuperação prevista no prazo estabelecido, com a devida justificativa técnica.

Capítulo III DOS ESTUDOS AMBIENTAIS

Art. 8º - Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental dependerão da elaboração de estudo ambiental, apresentado na fase destinada a atestar a sua viabilidade ambiental e locacional.

§ 1º - O órgão ambiental poderá exigir os seguintes estudos ambientais:

- I- Relatório Ambiental Simplificado - RAS para os empreendimentos e atividades não sujeitos a EIA/RIMA, mas que sejam enquadrados como de alto impacto ambiental;
- II- Diagnóstico Ambiental Detalhado - DAD para os empreendimentos e atividades não enquadrados nos demais estudos previstos neste parágrafo.
- III- Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV para os empreendimentos que possam afetar o fluxo de trânsito, o bem estar auditivo e olfativo.

§ 2º - Os estudos ambientais referidos neste artigo poderão contemplar outros estudos específicos previstos em regulamento, de acordo com definição de Instrução Técnica elaborada pela SMMA.

§ 3º - Os estudos ambientais relativos às demais fases do licenciamento, bem como para os demais procedimentos de controle ambiental, serão definidos em regulamento específico.

§ 4º - Nas hipóteses de atividades ou empreendimentos sujeitos à elaboração de Relatório Ambiental Simplificado - RAS, poderá ser realizada Reunião Técnica Informativa - RTI, conforme regulamento.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

Art. 9º - Os dados ambientais constantes em estudo elaborado para empreendimento ou atividade já licenciada poderão ser aproveitados por outro empreendimento ou atividade, desde que localizado na mesma área de influência.

§ 1º - Para atender ao disposto neste artigo, a SMMA manterá base de dados atualizada, disponibilizada em seu sítio eletrônico.

§ 2º - Instrução Técnica Específica poderá indicar a viabilidade de aproveitamento dos estudos já realizados na área de influência, sem prejuízo da possibilidade de requisitar ao empreendedor complementações ou novos estudos.

Capítulo IV

DA RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS MUNICIPAIS

Art. 10º - A renovação de Licença Ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos injustificados no procedimento de renovação.

Art. 11 - Nos casos em que o Relatório de Auditoria de Controle Ambiental for aprovado pela SMMA, sem que sejam detectadas não conformidades, a renovação da Licença Ambiental poderá se dar de forma expedita.

Capítulo V

DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Art. 12 - A Autorização Ambiental - AA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental consente com a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, obras emergenciais e a execução de atividades sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as condicionantes e restrições adequadas.

§ 1º - Aplica-se a AA para:

I- supressão de vegetação nativa, nos casos previstos na legislação;

II- intervenção em área de preservação permanente - APP, nos casos previstos na legislação;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

- III- implantação de Projetos de Restauração Florestal ou Programas de Recuperação Ambiental que não necessitem de licença ambiental;
- IV- hipóteses de empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental - licenciadas por outros entes federativos - que afetem unidades de conservação municipal ou sua zona de amortecimento;
- V- apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros;
- VI- exposição e uso de espécimes, partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre oriundos de criadouros regulares;
- VII- implantação de planos de manejo florestal sustentável com propósito comercial.
- VIII- implantação, manejo e exploração de sistemas agroflorestais e prática do pousio;
- IX- realização de capina química, com herbicidas de uso não agrícola, por empresas devidamente licenciadas, exceto nos casos dos Projetos de Restauração Florestal - PRF previstos no inciso IV, cujo uso poderá ser consentido na mesma autorização ambiental de implantação do projeto;
- X- instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis de baixo impacto ambiental;
- XI- manutenção de cursos d'água sob a gestão pública, para restabelecimento do seu fluxo por meio de limpeza de vegetação e desobstrução com remoção de detritos;
- XII- descomissionamento de máquinas e equipamentos, conforme regulamento.

§ 2º - Poderá ser aplicada a AA para outros empreendimentos e atividades não relacionados no § 1º, desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos no caput deste artigo.

§ 3º - O prazo de vigência da AA é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de implantação ou realização do empreendimento ou atividade e, no máximo, de 02 (dois) anos, excetuando os prazos estabelecidos de forma diferenciada em casos devidamente justificados pelo órgão ambiental.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

Art. 13 - A Certidão Ambiental - CA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, a pedido ou de ofício, atesta determinadas informações de caráter ambiental, sem prazo de validade, aplicando-se aos seguintes casos:

- I- Certidão Ambiental de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de Termo de Ajustamento de Conduta;
- II- Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes à prática de infração ambiental;
- III- Certidão Ambiental de inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais praticadas pelo requerente;
- IV- Certidão Ambiental de conformidade à legislação ambiental relativa a Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Unidades de Conservação estaduais;
- V- Certidão Ambiental de indeferimento de licença e demais instrumentos de controle ambiental.
- VI- Certidão Ambiental para corte de vegetação exótica, cujo requerimento é facultativo.
- VII- Certidão Ambiental de Regularização para atestar a regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a devida licença ou autorização ambiental, a ser emitida após a aplicação de sanção pela infração cometida e o cumprimento integral das obrigações ambientais determinadas por notificação ou fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta, se for o caso;

Parágrafo único. A Certidão Ambiental poderá ser concedida em outras situações não relacionadas neste artigo, desde que a informação a ser certificada guarde relação com a finalidade institucional do órgão ambiental e esse disponha da informação.

Art. 14 - CERTIFICADO AMBIENTAL - CTA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a conformidade de procedimentos específicos em relação à legislação em vigor, estabelecendo medidas de controle ambiental.

§ 1º - O Certificado Ambiental aplica-se aos seguintes casos:

- I - Certificado de Reserva de Disponibilidade Hídrica (Outorga Preventiva):
certifica a reserva da vazão passível de outorga, possibilitando ao empreendedor o planejamento de empreendimentos, com prazo de vigência de, no mínimo, o



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

estabelecido em função do cronograma do empreendimento, e, no máximo, de 03 (três) anos;

II - Certificado de Credenciamento de Laboratório: certifica a capacitação de empresas para a realização de análises laboratoriais, de acordo com os parâmetros que especifica, com prazo de vigência de 03 (três) anos;

III - Certificado de Registro para Medição de Emissão Veicular: certifica a capacitação de pessoa física ou jurídica para executar medições de emissões veiculares, para atendimento ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel e outros programas similares que venham a ser instituídos, com prazo de vigência de 1 (um) ano;

IV - Certificado de Controle de Agrotóxicos: certifica o cadastramento de produtos agrotóxicos (desinfestantes domissanitários, de uso não agrícola, de uso veterinário e outros biocidas) para comércio e uso no Estado, com prazo de vigência em função da validade do registro do produto pelos órgãos federais; controla a comercialização de agrotóxicos por empresas sediadas ou não no estado do Rio de Janeiro, o uso de agrotóxicos nas atividades de controle de vetores e pragas urbanas, capina química, tratamento fitossanitário com fins quarentenários e jardinagem profissional, com prazo de vigência de 4 (quatro) anos;

V - Certificado de Registro para Controle de Fauna Sinantrópica: certifica a capacitação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de controle de fauna sinantrópica, com prazo de vigência de 02 (dois) anos;

VI - Certificado de Reserva Particular de Patrimônio Natural: certifica a aprovação, de forma definitiva, de área como unidade de conservação de proteção integral;

VII - Certificado de Uso Insignificante de Recursos Hídricos: certifica o uso insignificante de recursos hídricos estaduais;

VIII - Certificado Ambiental de aprovação de área de reserva legal e instituição de servidão ambiental, quando se tratar de compensação de reserva legal entre imóveis rurais inscritos no CAR e para fins de averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no Registro Geral de Imóveis;

IX - Certificado Ambiental de cadastramento de área de soltura e monitoramento de animais silvestres, não contemplada em licença ambiental;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

§ 2º - Regulamento poderá prever outras hipóteses de Certificados Ambientais.

§ 3º - Os certificados ambientais não poderão ser renovados, devendo ser requerido novo instrumento.

Art. 15 - O Termo de Encerramento (TME) é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência risco ao ambiente ou à saúde da população, quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade, após a conclusão do procedimento de recuperação mediante LAR.

§ 1º - O TME, nos casos onde seja necessário, estabelecerá as restrições de uso da área e o prazo para o encerramento de atividades e empreendimentos.

§ 2º - Caso haja restrições de uso futuro da área, estas deverão ser averbadas no RGI da propriedade.

Art. 16 - Averbação (AVB): Ato administrativo mediante o qual a SMMA altera dados constantes nas Licenças, Autorizações e Certidões emitidas.

Parágrafo único. A SMMA, por meio de resolução, estabelecerá as hipóteses previstas para a emissão da averbação.

Capítulo VI DA CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Art. 17 - Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental são enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, as quais determinam a magnitude do impacto ambiental.

§ 1º - O porte é estabelecido com base em critérios que qualificam o empreendimento ou a atividade como de porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional, na forma de regulamento específico.

§ 2º - O potencial poluidor é estabelecido com base em critérios que qualificam o empreendimento ou a atividade como de potencial poluidor insignificante, baixo, médio ou alto, na forma de regulamento específico.

§ 3º - O impacto ambiental é classificado como insignificante, baixo, médio ou alto, em função de suas classes, de acordo com a Tabela I.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

PORTE	POTENCIAL POLUIDOR			
	Desprezível	Baixo	Médio	Alto
Mínimo	Classe 1A IMPACTO DESPREZÍVEL	Classe 2A BAIXO IMPACTO	Classe 2B BAIXO IMPACTO	Classe 3A MÉDIO IMPACTO
Pequeno	Classe 1B IMPACTO DESPREZÍVEL	Classe 2C BAIXO IMPACTO	Classe 3B BAIXO IMPACTO	Classe 4A MÉDIO IMPACTO
Médio	Classe 2D BAIXO IMPACTO	Classe 2E BAIXO IMPACTO	Classe 4B MÉDIO IMPACTO	Classe 5A ALTO IMPACTO
Grande	Classe 2F BAIXO IMPACTO	Classe 3C MÉDIO IMPACTO	Classe 5B ALTO IMPACTO	Classe 6A SIGNIFICATIVO
Desprezível	Classe 3D BAIXO IMPACTO	Classe 4C MÉDIO IMPACTO	Classe 6B SIGNIFICATIVO	Classe 6C SIGNIFICATIVO

Art. 18 - Fica reservada a SMMA a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, arbitrar porte e potencial poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade em questão.

Parágrafo Único - O empreendedor poderá solicitar a SMMA, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

Art. 19 - A SMMA deverá estabelecer, através de regulamentação específica, o enquadramento dos empreendimentos e atividades sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal, conforme classificação de potencial poluidor.

Parágrafo Único - Para a classificação do porte e potencial poluidor serão adotados os parâmetros definidos pela Secretária Estadual de Meio Ambiente, complementados por critérios definidos por Resolução SMMA.

Capítulo VII DOS PROCEDIMENTOS

Art. 20 - Os procedimentos para o Licenciamento Ambiental observarão no que couber, as seguintes fases:

- I. Atendimento ao requerente e definição pela SMMA dos documentos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

- II. Requerimento da licença ou autorização ambiental pelo requerente, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, ao qual se dará publicidade, conforme modelo definido por Resolução da SMMA;
- III. Análise pela SMMA, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, dos documentos e estudos apresentados, e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias, observados prazos definidos para casos específicos;
- IV. Solicitação de esclarecimentos adicionais e/ou formulação de outras exigências em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos apresentados, às quais se dará publicidade, podendo haver reiteração quando o atendimento não for satisfatório;
- V. Elaboração de Parecer Técnico conclusivo;
- VI. Deferimento ou indeferimento do pedido de licença ou autorização, ao qual se dará publicidade.

§ 1º - O requerente deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, exigidas pela SMMA, dentro de prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da respectiva notificação, que se dará através de publicação, no Diário Oficial do Município, informando a existência de exigências a serem cumpridas, além de envio de email.

§ 2º - O prazo estipulado para atender à solicitação de esclarecimentos e complementações descrito no § 2º, poderá ser prorrogado pela SMMA, mediante solicitação justificada do empreendedor.

§ 3º - Os prazos previstos para emissão de Licenças ou Autorizações, ficarão suspensos até o completo e satisfatório cumprimento das exigências formuladas pela SMMA, a partir da data da publicação no Diário Oficial do Município de Carmo-RJ.

Art. 21 - Qualquer modificação que altere a classificação de porte e/ou potencial poluidor/impacto, ou escopo das atividades, será objeto de nova Licença ou Autorização Ambiental Municipal.

Art. 22 - A SMMA poderá, por meio de Resolução, estabelecer critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental e renovação das licenças das atividades, empreendimentos e serviços que implantem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e ao aprimoramento do desempenho ambiental.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

Art. 23 - A renovação de quaisquer Licenças ou Autorizações Ambientais Municipais deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade fixados nos mesmos, ficando este prazo, neste caso, automaticamente prorrogado até manifestação definitiva da SMMA.

CAPÍTULO VIII DOS PRAZOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL

Art. 24 - A SMMA deverá observar os seguintes prazos para a emissão dos instrumentos de controle ambiental previstos neste Decreto:

- I. Licença Ambiental Integrada - LAI: 12 (doze) meses, quando houver a elaboração de Relatório Ambiental Simplificado - RAS.
- II. Licença Prévia - LP: 5 (cinco) meses.
- III. Demais modalidades de licença ambiental: 5 (cinco) meses;
- IV. Demais instrumentos de controle ambiental: 5 (cinco) meses.

§ 1º - O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra.

§ 2º - Os prazos previstos neste artigo serão suspensos:

- I. quando houver providências a serem realizadas pelo empreendedor para o prosseguimento da análise do requerimento de licença;
- II. durante o período de pré-operação do empreendimento ou atividade;
- III. durante o prazo para manifestação dos intervenientes, previsto no art. 31.

§ 3º - Os prazos referentes aos empreendimentos ou atividades qualificadas como sensíveis poderão ser alterados pela SMMA, mediante decisão fundamentada.

§ 4º - São qualificados como empreendimentos ou atividades ambientalmente sensíveis levando em conta os riscos e a magnitude dos impactos ambientais adversos, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade, tendo como requisitos, entre outros:

- I - as atividades enquadradas nas Classes de Impacto 6 (seis), sem prejuízo do enquadramento de outras classes em razão dos demais requisitos previstos neste artigo;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

II - a tipologia do empreendimento ou atividade;

III - a sua localização, podendo considerar, entre outros, o ordenamento do território e o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do Município de Carmo;

IV - o histórico de adequação do empreendedor às normas ambientais.

§ 1º - Na apuração do histórico de adequação às normas ambientais somente serão levados em consideração fatos ocorridos nos 5 (cinco) anos que precedem a qualificação a que refere este artigo.

§ 2º - O enquadramento de um empreendimento ou atividade como sensível é de competência exclusiva do Conselho Diretor da SMMAC, sob provocação de qualquer de seus integrantes, respaldado em discricionariedade técnica motivada.

§ 3º - Os empreendimentos ou atividades qualificadas como ambientalmente sensíveis estão sujeitos a análise mais cautelosa do licenciamento e dos demais procedimentos de controle ambiental.

CAPÍTULO IX

DOS CUSTOS DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO DE LICENÇAS, CERTIFICADOS, AUTORIZAÇÕES E CERTIDÕES AMBIENTAIS

Art. 25 - Os anexos do presente decreto dispõem dos valores a serem ressarcidos à SMMA a título de indenização pelos custos de análise e processamento dos Instrumentos de controle ambiental, que serão direcionados ao Fundo de Conservação Ambiental, de forma a serem

Anexo I - Licenças Ambientais.

Anexo II - Demais Instrumentos de Controle.

Anexo III - Documento de averbação.

§ 1º - O custo das Licenças Ambientais está relacionado à Classe de Impacto estabelecida neste Decreto, as quais são obtidas de acordo com os códigos de atividades e critérios de enquadramento definidos em norma estadual específica.

§ 2º - No caso de empreendimentos com mais de uma atividade, cujas unidades sejam licenciadas simultaneamente e codificadas separadamente, deverá ser cobrado o custo de análise referente à unidade com maior magnitude de impacto.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

Parágrafo Único - Este dispositivo não se aplica aos demais Instrumentos de Controle Ambiental abrangidos no licenciamento ambiental, quando necessários à conclusão deste, que terão custo de análise individualizado.

§ 3º - Quando não for possível estabelecer o custo de análise do requerimento de uma Licença Ambiental no ato da solicitação, será cobrado o menor valor de custo de análise do tipo de licença requerida, sendo a diferença calculada ao longo da análise e cobrada antes da entrega do Documento.

§ 4º - Se durante a análise do requerimento de um Instrumento de controle ambiental ficar constatado que houve cobrança indevida, a mais ou a menos, a diferença será cobrada antes da entrega do Documento, ou ressarcida mediante solicitação do requerente.

Parágrafo Único - Ao constatar a diferença o servidor deve exarar despacho evidenciando o fato para orientar a cobrança complementar ou o ressarcimento ao requerente.

Art. 26 - Estão isentos do pagamento dos custos de análise de requerimentos dos Instrumentos de controle ambiental:

- I. Obras ou serviços executados pelo Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, bem como empresa pública e sociedade de economia mista na condição de prestadoras de serviço público.
- II. Obras ou serviços executados pelos municípios, suas autarquias e fundações, bem como empresas públicas e sociedade de economia mista municipais na condição de prestadoras de serviço público, nas áreas de saneamento básico (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos) e de habitação popular.
- III. Assentamentos rurais para reforma agrária, conduzidos por qualquer ente do poder público.
- IV. Atividades agropecuárias, agrossilvopastoris e aquícolas exercidas por agricultores familiares e pequenos produtores rurais, que são aqueles produtores que residem em zona rural, que explorem ou detenham a posse de gleba rural não superior a 50 (cinquenta) hectares e que, também, estejam na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário (assentado) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou estejam enquadrados e possuam a Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP).



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

- V. Atividades realizadas em propriedades que possuam RPPN reconhecida definitivamente, desde que o Instrumento solicitado esteja diretamente relacionado à gestão da referida reserva.
- VI. Microempreendedores Individuais.
- VII. As propriedades rurais inseridas em Unidades de Conservação Municipal, estarão isentas dos custos de análise dos requerimentos previstos nesta norma que guardam relação com as atividades permitidas nas UCs, ainda que solicitados por pessoa física.
- VIII. Cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Parágrafo Único - Nas hipóteses mencionadas nos itens 5.1.1 e 5.1.2, o instrumento de controle ambiental requerido deverá ser transferido, por meio de averbação, para a pessoa jurídica de direito privado não integrantes da Administração Pública, delegatárias de serviço público ou contratadas pelo Poder Público, devendo os custos de averbação e eventual renovação serem pagos pela empresa.

Art. 27 - Será aplicada redução de 50% nos custos de análise de requerimentos dos Instrumentos de controle ambiental para:

- I. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado emitido pelo órgão competente.
- II. Atividades agropecuárias e agrossilvopastoris cujas receitas se equipararem às de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mediante apresentação de documento comprobatório.

CAPÍTULO X DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Art. 28 - No caso de requerimentos de Instrumentos de controle ambiental, a indenização ao INEA pode ser feita em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

§ 1º - Nos casos em que se aplicar o parcelamento, o comprovante de pagamento da primeira parcela deve ser apresentado no ato do requerimento do Instrumento de controle ambiental e as demais até a entrega do Documento.

§ 2º - Não é permitido o parcelamento nos casos em que o custo total do requerimento ou o valor da parcela seja inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais).



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

§ 3º - O parcelamento não se aplica aos custos complementares descritos no Art. 24º, §4º

CAPÍTULO XI DA ATIVIDADE DE PÓS-LICENÇA, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Art. 29 - As atividades e empreendimentos detentores dos instrumentos SISLAM estarão sujeitos à ação de pós-licença, consistente na verificação do cumprimento das condições e restrições estabelecidas no instrumento de controle ambiental, quando couber, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Art. 30 - A fiscalização levará em conta e será diretamente proporcional ao risco e à magnitude dos impactos ambientais adversos dos empreendimentos ou atividades, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade.

§ 1º - Os empreendimentos ou atividades qualificadas como ambientalmente sensíveis, na forma do art. 24, § 4º estarão sujeitos à fiscalização periódica.

Art. 31 - A atividade de fiscalização e de aplicação de sanções observará, sequencialmente e se as circunstâncias do caso concreto assim o permitirem, as seguintes diretrizes ao constatar inconformidades:

I - persuasão: por meio do diálogo e recomendação de correção da sua conduta ou atividade operacional, bem como orientação quanto ao cumprimento da norma;

II - sanções de advertência;

III - sanções de multa, apreensão, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra ou atividade, suspensão parcial ou total de das atividades e interdição do estabelecimento.

IV - sanções restritivas de direitos.

Parágrafo único. A persuasão, bem como a ordem sequencial dos incisos deste artigo não importam, em qualquer caso, na impossibilidade da autoridade administrativa aplicar a sanção cabível, bem como as medidas de polícia cabíveis necessárias diante do descumprimento da legislação ambiental, observada a especificidade de cada situação infracional.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

SEÇÃO I DO INDEFERIMENTO

Art. 32 - Os requerimentos de Licença ou Autorização Ambiental Municipal deverão ser indeferidos no caso de inadequação da atividade em relação à legislação vigente e nos casos de não cumprimento dos prazos estabelecidos pela SMMA.

§ 1º Do indeferimento do requerimento da licença ambiental caberá recurso administrativo, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

§ 2º O deferimento do recurso aludido no parágrafo anterior somente se dará quando comprovada a adequação legal do empreendimento, atividade ou obra, e mediante o cumprimento adequado das exigências e esclarecimentos pendentes no processo administrativo, ocasião em que será reiniciada a contagem dos prazos.

§ 3º Os processos cujos requerimentos de Licença ou Autorização Ambiental Municipal forem indeferidos e tenham iniciado suas atividades, serão encaminhados para a adoção das medidas administrativas cabíveis com o objetivo de sanar qualquer irregularidade existente, podendo o empreendimento, atividade ou obra, ser alvo de interdição ou embargo, até que sejam cumpridas as exigências necessárias à cessação de danos ambientais identificados e/ou o cumprimento da legislação ambiental, não os eximindo das demais sanções cabíveis.

SEÇÃO II DAS SANÇÕES

Art. 33 - A inobservância do disposto no presente Decreto implicará na adoção das sanções cabíveis, previstas principalmente na Lei Federal nº 9.605, de 1998, na legislação sucedânea, e a respectiva regulamentação vigente, e em normas Municipais e Estaduais pertinentes de Licenciamento e Fiscalização, sem prejuízo das demais sanções e medidas legais cabíveis.

Art. 34 - Os empreendimentos, atividades ou obras licenciados ou autorizados deverão manter no local ou estabelecimento em operação a Licença e/ou a Autorização Ambiental Municipal pertinente, bem como todos os Estudos Ambientais aprovados e citados nas mesmas, sob pena de sua invalidação, acarretando automaticamente a suspensão da atividade até que cessem as irregularidades constatadas, não os eximindo das demais sanções cabíveis.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

Art. 35 - Os empreendimentos e atividades licenciadas pela SMMA poderão ter suas licenças ambientais suspensas ou cassadas, independente do prazo de validade, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, nos seguintes casos:

- I - descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas de controle previstas no licenciamento;
- II - fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão, em qualquer fase do licenciamento ou período de validade da licença;
- III - superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou à saúde pública;
- IV - Infração continuada.

Art. 36 - A cassação da Licença ou demais instrumentos de controle ambiental somente poderá ocorrer se as situações acima contempladas não forem corrigidas pelo empreendedor, em prazo determinado pela SMMA, subordinando-se tal medida a decisão administrativa proferida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e garantido, em qualquer caso, direito de defesa.

Parágrafo único, Do ato de suspensão ou cassação da licença ou Autorização ambiental caberá recurso administrativo para o Secretário Municipal de Meio Ambiente, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial.

CAPÍTULO XIII

SEÇÃO I

DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Art. 37 - A Avaliação de Impacto Ambiental resulta do conjunto de instrumentos e procedimentos à disposição do Poder Público Municipal que possibilite a análise e interpretação de impactos sobre a saúde, o bem-estar da população, a economia e o equilíbrio ambiental, possibilitando que o mesmo seja previsto, evitado, mitigado e/ou compensado, de acordo com critérios técnicos e a legislação ambiental vigente, compreendendo:

- I - a consideração de variável ambiental nas políticas, planos, programas ou projetos que possam resultar em impacto referido no "caput";

MUNICÍPIO DO CARMO
SERGIO LUIZ PERES
Prefeito



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

II - a elaboração de Estudos Ambientais para a implantação de empreendimentos ou atividades, nos termos deste Decreto e legislação correlata.

Art. 38 - Todo Impacto Ambiental gerado por empreendimentos, atividades ou obras sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal, deve ser avaliado de modo que permita a formulação de condicionantes adequadas, que devem constar das Licenças e demais instrumentos de controle ambiental emitidos pela SMMA.

Art. 39 - Com objetivo da manutenção e melhoria das condições ambientais na cidade, e visando principalmente a recuperação de ecossistemas naturais degradados, torna-se obrigatória a implantação de medida compensatória ou mitigadora definida pela SMMA com base na Avaliação de Impacto Ambiental.

Parágrafo único - A SMMA formulará as medidas compensatórias, e mitigadoras, com base na legislação vigente.

SEÇÃO II DOS ESTUDOS AMBIENTAIS

Art. 40 - Os Estudos Ambientais devem ser apresentados como subsídio para a análise técnica do requerimento licença e/ou autorização, e compreendem:

- I - Diagnósticos ambientais e identificação de passivos;
- II - Análise fitossociológica, censo ou inventário de flora e/ou fauna;
- III - Memorial descritivo dos empreendimentos, atividades ou obras;
- IV - Planos e projetos de controle ambiental;
- V - Relatórios de investigação ambiental;
- VI - Laudos Técnicos;
- VII - Planos e projetos de remediação, recuperação e intervenção;
- VIII - Análises de risco ambientais;
- IX - Relatórios de Auditorias Ambientais de Conformidade Legal;

MUNICÍPIO DO CARMO
SÉRGIO LUIZ PERES SOARES
Prefeito Municipal



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

X - Outros documentos técnicos definidos por normas específicas bem como aqueles especificados pela SMMA na análise dos requerimentos de Licenças, Autorizações ou Certidões.

§ 1º - A SMMA definirá, por meio de Resolução, os Estudos Ambientais pertinentes ao adequado processo de licenciamento e autorização para cada tipo de empreendimento, atividade e obra passível de Licença ou demais Instrumentos de Controle Ambiental Municipal.

§ 2º - Os Estudos Ambientais deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados em suas respectivas áreas de competência, a expensas do empreendedor, ficando vedada a participação de servidores públicos pertencentes aos órgãos da Administração Direta, Indireta ou Fundacional do Município em qualquer fase de sua elaboração, à exceção de projetos de responsabilidade de órgãos públicos.

§ 3º - O empreendedor e os profissionais que subscreverem os Estudos Ambientais que subsidiam a emissão de Licenças, Autorizações e Certidões serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais previstas em Lei.

Art. 41 - A SMMA poderá incorporar as informações produzidas nos Estudos Ambientais, visando integrá-las ao Sistema Municipal de Informações Ambientais.

Parágrafo único. A SMMA definirá, através de Resoluções, os procedimentos necessários à implantação, efetivação e otimização do uso dos dados constantes nos Estudos Ambientais, podendo para tal instituir cadastros de atividades potencialmente poluidoras.

Capítulo XIV DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42 - Compete à SMMA definir as normas complementares à regulamentação do Licenciamento Ambiental Municipal em consonância com o Sistema de Licenciamento Ambiental - SLAM, através de Resoluções e Portarias.

Art. 43 - Todas as atividades e empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal devem ser autorizados com a assinatura conjunta da Secretaria de Meio Ambiente e do Prefeito Municipal e, após, devidamente publicadas do diário oficial do Município.

MUNICÍPIO DO CARMO
SÉRGIO LUIZ PERES SOARES
Prefeito Municipal



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

Art. 44 - As atividades e empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal que possuem licença ambiental anterior expedida por órgão estadual ou federal, quando da expiração dos respectivos prazos de validade, deverão requerer a renovação da licença junto à SMMA, observando-se o prazo regulamentar estabelecido para o requerimento.

Parágrafo único- Atividades e empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal que estejam em funcionamento, sem a respectiva licença ambiental, deverão requerê-la junto à SMMA, sem prejuízo da adoção das sanções administrativas cabíveis previstas na legislação vigente.

Art. 45 - A expedição de Alvará de Licença para Estabelecimento e de Licença de Obras para os empreendimentos, atividades ou obras sujeitos ao Licenciamento Ambiental dependerá da apresentação da respectiva Licença Ambiental ou Certidão de Dispensa pelo órgão competente (Municipal ou Estadual ou Federal).

Parágrafo único - A concessão do "habite-se" e/ou "aceitação de obras", para empreendimentos e obras sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal dependerá da apresentação de Certidão de Cumprimento de Condicionantes, atestando o cumprimento das mesmas.

Art. 46 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2022.

Sérgio Luiz Peres Soares
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DO CARMO
SÉRGIO LUIZ PERES SOARES
Prefeito Municipal

ANEXO I LICENÇAS AMBIENTAIS



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

VALOR (UFIR - RJ)	PORTE MÍNIMO				PORTE PEQUENO				PORTE MÉDIO				PORTE GRANDE				PORTE EXCEPCIONAL			
	POTENCIAL				POTENCIAL				POTENCIAL				POTENCIAL				POTENCIAL			
	Des- prez ível	Bai xo	Mé dio	Alto	Des- prez ível	Bai xo	Mé dio	Alto	Des- prez ível	Bai xo	Mé dio	Alto	Des- prez ível	Bai xo	Mé dio	Alto	Des- prez ível	Bai xo	Mé dio	Alto
Sigla	1A	2A	2B	3A	1B	2C	3B	4A	2D	2E	4B	5A	2F	3C	5B	6A	3D	4C	6B	6C
LAI	443	1322	1512	10961	641	1715	3991	18122	1993	2410	15901	40993	2945	12476	43890	67893	4525	13797	71954	76234
LP	273	489	556	4815	414	629	1331	5561	775	945	6053	22554	1174	5243	23030	37394	1697	6509	37972	38545
LI	319	567	647	3187	486	714	1568	6058	894	1096	6626	23261	1322	5662	23872	58338	1989	7164	39023	39747
LO	317	563	643	5149	482	728	1555	6031	888	1088	6597	23222	1331	5641	23828	58289	1973	7130	38969	39680
LAU	407	1132	1302	10079	585	1486	3269	12918	1750	2179	14582	*	2658	11508	*	*	4077	16298	*	*
LOR	463	1323	1524	11162	673	1739	3831	14708	2039	2545	16580	42315	3110	13034	45383	69985	4783	18882	74285	78817
LAR	370	652	746	3546	565	846	1820	6586	1022	1258	7240	24062	1522	6114	24777	39353	2302	7868	40154	40999

ANEXO II DEMAIS INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Nomenclatura	Valor (UFIR-RJ)
Autorização Ambiental para supressão de vegetação nativa	920



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

Autorização ambiental para intervenção em área de preservação permanente – APP	468
Autorização Ambiental para implantação de Projetos de Restauração Florestal ou Programas de Recuperação Ambiental	1.150
Autorização Ambiental para apanha de espécimes de fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros	1728
Autorização Ambiental para exposição e uso de espécimes, partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre de criadouros regulares	332
Autorização ambiental para implantação de planos de manejo florestal sustentável com propósito comercial	468
Autorização Ambiental para implantação, manejo e exploração de sistemas agroflorestais e prática de pousio	468
Autorização Ambiental para realização de capina química, com herbicidas de uso não agrícola, por empresas devidamente licenciadas.	468
Autorização ambiental para instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis de baixo impacto ambiental	492
Autorização Ambiental para manutenção de cursos d'água sob a gestão pública, para restabelecimento do seu fluxo por meio de limpeza de vegetação e desobstrução com remoção de detritos	420
Autorização Ambiental para descomissionamento de máquinas e equipamentos.	516



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo



Autorização ambiental para execução de obras ou atividades emergenciais

516

Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF

*



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

Autorização Ambiental com outro objeto	558
Certidão Ambiental de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de Termo de Ajustamento de Conduta	329
Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes à prática de infração ambiental	140
Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais praticadas pelo requerente	140
Certidão Ambiental de conformidade à legislação ambiental relativa a Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Unidades de Conservação estaduais	188
Certidão Ambiental de indeferimento de licença e demais instrumentos de controle ambiental	Isento
Certidão Ambiental para corte de vegetação exótica	60 (por hectare)
Certidão Ambiental de Regularização de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a devida licença ou autorização ambiental	*
Certidão Ambiental com outro objeto**	237
Certificado de Reserva Particular de Patrimônio Natural	Isento
Certificado Ambiental de cadastramento de área de soltura e monitoramento de animais silvestres, não contemplada em licença ambiental	Isento
Termo de Encerramento - TE	1168

*VALOR DO INSTRUMENTO DE LICENCIAMENTO CORRESPONDENTE



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo

ANEXO III - DOCUMENTOS DE AVERBAÇÃO

Nomenclatura	Valor (UFIR-RJ)
Averbação por erro material	Isento
Averbação para alteração da titularidade	92
Averbação para alteração de nome/razão social	92
Averbação para alteração do endereço	92
Averbação para inclusão, exclusão ou alteração de condicionantes de validar	30%*
Averbação para alteração do objeto	60%*

***PERCENTUAL DO CUSTO DE ANÁLISE DO DOCUMENTO QUE SERÁ AVERBADO.**

ANEXO IV - ESTUDOS AMBIENTAIS

RAS (em UFIR-RJ)			
Porte	Potencial Poluidor		
	Baixo	Médio	Alto
Mínimo	2.000	2.400	3.065
Pequeno	2370	2843	3509
Médio	6177	7413	9186
Grande	13376	16.051	18711
Excepcional	25288	30345	33892



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal do Carmo




Sérgio Luiz Peres Soares
Prefeito

MUNICIPIO DO CARMO
SÉRGIO LUIZ PERES SOARES
Prefeito Municipal


Autor do Projeto de Lei: Poder Executivo.